

1. 개정이유

해양수산부 고시 「예선운영 및 업무처리요령」 일부개정('23.5.15.)을 반영하고, 재검토기한(3년) 도래에 따른 현행화 및 순화대상 용어 등을 정비하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 「예선운영 및 업무처리요령」 반영
- 나. 재검토기한 현행화(안 제11조)
- 다. 순화대상 용어 일괄 정비 등

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

울산항 예선운영세칙 일부개정고시안

울산항 예선운영세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "예선운영 및 업무처리요령 제16조"를 "「예선운영 및 업무처리요령」 제16조"로 한다.

제2조 중 "선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률 제24조"를 "「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제24조"로, "관계법령과 예선운영 및 업무처리요령"을 "관계법령과 「예선운영 및 업무처리요령」 (이하 "업무처리요령"이라 한다)"으로 한다.

제3조제1항 본문 중 "이상 선박"을 "이상 선박"으로 한다.

제4조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 중 "구조·톤수·길이"를 "구조·톤수·길이"로, "감안하여"를 "고려하여"로 한다.

① 업무처리요령 제6조제1항의 규정에 의한 울산항의 예선사용기준은 별표 1과 같다.

제5조제1항 중 "한국예선업협동조합울산지부(이하 "조합"이라 한다)"를 "한국예선업협동조합울산지부"로, "신청하여야"를 "신청해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "LPG 및 LNG 를"을 "액화석유가스(LPG) 및 액화천연가스(LNG)를"로, "당해"를 "해당"으로, "사용하여야"를 "사용해야"로 한다.

제6조제2항 중 "선박입출항법시행규칙 제10조의3"을 "「선박입출항법시행규칙」 제10조의3"으로, "감안하여"를 "고려하여"로 한다.

제7조의 제목 "(예선운영 및 예선선원의 복무)"를 "(예선의 운영)"으로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중 "예선업체 대표"를 "예선업자"로, "선장은‘울산항해상교통관제센터(이하"관제센터"라 한다)"를 "선장은 울산항해상교통관제센터(이하 "관제센터"라 한다)"로, "보고하여야"를 "보고해야"로 한다.

제8조제1항제1호 중 "2회이상"을 "2회 이상"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "제1항 제1호"를 "제1항제1호"로 하며, 같은 조 제3항 중 "제출하여야"를 "제출해야"로 한다.

제9조제1항 중 "제8조제3항의 규정에 의하여"를 "제8조제3항에 따라"로, "요청하여야"를 "요청해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "제1항의 규정에 의하여"를 "제1항에 따라"로, "한국선급의 의견을 조회하여 참고하고"를 "한국선급 또는 한국해양교통안전공단의 의견을 참고하여"로, "통보하여야"를 "통보해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "제2항의 규정에 의하여"를 "제2항에 따라"로, "홈페이지 및 게시판에 공고 후 시행하여야"를 "홈페이지에 게시해야"로 한다.

제10조 중 "관련법"을 "관련 법"으로 한다.

제11조를 다음과 같이 한다.

제11조(재검토기한) 청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성 등을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 세칙은 <u>예선운영 및 업무처리요령 제16조</u> 에 따라 지방청장에게 위임된 사항 등을 정하여 예선의 합리적이고 효율적 운용을 도모함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- 「 <u>예선운영 및 업무처리요령</u> 」 제16조----- ----- ----- ----- -----.
제2조(적용범위) 이 세칙은 <u>선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률 제24조</u> 에 따라 예선업의 등록을 한 자(이하 “예선업자”라 한다)와 예선을 사용하는 자에게 적용하며, 울산항의 예선관리 운영에 대하여는 <u>관계법령과 예선운영 및 업무처리요령</u> 이 정한 것을 제외하고는 이 세칙이 정하는 바에 따른다.	제2조(적용범위) ----- 「 <u>선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률</u> 」 제24조----- ----- ----- ----- ----- <u>관계법령과 「예선운영 및 업무처리요령」</u> (이하 “ <u>업무처리요령</u> ”이라 한다)-----.
제3조(예선사용 대상선박) ① 울산항의 예선사용기준은 총톤수 1,500톤 <u>이상</u> 선박으로 한다. 다만, 울산지방해양수산청장(이하 “청장”이라 한다)이나 도선사가 예선사용이 필요하지 아니하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제3조(예선사용 대상선박) ① -- ----- ----- <u>이상</u> <u>선박</u> -----. ----- ----- ----- ----- -----.

② (생략)

제4조(예선사용기준) ① ‘예선운영 및 업무처리요령’ 제6조제1항의 규정에 의한 울산항의 예선사용 기준은[별표1]과 같다.

② 청장은 항만시설의 특수성, 기상이나 해상상태, 선박의 구조·톤수·길이, 화물의 종류 및 적재량, 예선의 성능, 선박의 이·접안여부 등을 감안하여 제1항의 예선사용기준을 따르지 아니하고, 도선사 또는 본선의 선장의 의견을 들어 항만시설의 보호와 선박안전에 영향을 미치지 아니하는 범위 내에서 예선사용 마력과 척수를 증감 조정할 수 있다.

제5조(예선사용절차) ① 예선을 사용하고자 하는 자는 제4조의 예선사용기준에 의거 사용 12시간 전 한국예선업협동조합울산지부(이하 “조합”이라 한다) 또는 예선사에 전화 또는 FAX(도선예보 신청기록 포함) 등의 방법으로 신청하여야 한다.

② 예선사용자는 LPG 및 LNG

② (현행과 같음)

제4조(예선사용기준) ① 업무처리요령 제6조제1항의 규정에 의한 울산항의 예선사용기준은 별표1과 같다.

② -----
----- 구조·톤수·길이 -----

----- 고려하여 -----

-----.

제5조(예선사용절차) ① -----

--- 한국예선업협동조합울산지부 -----

---- 신청해야 -----.

② ----- 액화석유가스

를 적재한 총톤수 2만톤 이상의 선박이 입·출항할 때는 당해 선박에 적합한 소방설비를 갖춘 예선 1척 이상을 사용하여야 한다.

제6조(예선정계지 지정) ① (생략)

② 선박입출항법시행규칙 제10조의3에 따른 예선정계지별 적정수용능력은 시설물(계선주) 안전성 확보, 육전시설의 용량 등을 감안하여 이용선박의 척수를 다음과 같이 산정한다.

③ (생략)

제7조(예선운영 및 예선선원의 복무) ① 예선업체 대표 또는 예선 선장은‘울산항해상교통관제센터(이하“관제센터”라 한다)’와 항시 교신이 가능하도록 지정 주파수를 계속 들어야 하며, 다음의 경우 초단파무선전화기(VHF), 전화, 기타의 수단으로 관제센터에 이를 보고하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

② (생략)

(LPG) 및 액화천연가스(LNG)

를 ----- 해당 -

----- 사용해야 -----

---.

제6조(예선정계지 지정) ① (현행과 같음)

② 「선박입출항법 시행규칙」

제10조의3-----

---- 고려하여 -----

-----.

③ (현행과 같음)

제7조(예선의 운영) ① 예선업자

--- 선장은 울산항해상교통관제

센터(이하 “관제센터”라 한다)-

----- 보고해야 -----

---.

1. ~ 4. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제8조(예선의 예항력시험) ① 청장이 업무처리요령 제13조제1항 후단규정에 의거 예선의 선령에 관계없이 예항력시험의 실시를 명할 수 있는 예선은 다음 각 호와 같다.

1. 예선사용자에 의하여 2회 이상 예항력 미달의 문제가 제기된 예선

2. (생략)

② 제1항 제1호에 의거 예항력 검사를 받은 결과 예항력 기준에 적합 판정을 받은 경우 차기 검사 기일까지 예항력이 적합한 것으로 본다

③ 예선업자는 제1항 및 업무처리요령 제13조의 규정에 의거 예선에 대한 예항력시험을 실시한 때에는 그 증서 사본을 실시 완료일로부터 5일 이내에 청장에게 제출하여야 한다.

제9조(예선마력 및 적용사용료 조정) ① 청장은 제8조제3항의 규정에 의하여 제출받은 예항력 시험결과가 예항력 기준표에 미달할 경우 예선운영협의회에 예

제8조(예선의 예항력시험) ① ---

-----.

1. ----- 2회 이상 -----

2. (현행과 같음)

② 제1항제1호-----

③ -----

---- 제출해야 -----.

제9조(예선마력 및 적용사용료 조정) ① ----- 제8조제3항에 따라

선마력 및 적용사용료의 조정을
요청하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 청장
이 조정을 요청할 경우 예선운
영협의회 위원장은 10일 이내에
한국선급의 의견을 조회하여 참
고하고, 의견 접수 후 20일 이내
에 예선운영협의회의 의결을 거
쳐 조정한 후 그 결과를 청장에
게 통보하여야 한다.

③ 청장은 제2항의 규정에 의하
여 예선마력 및 적용사용료의
조정통보가 있는 경우 7일 이내
에 울산지방해양수산청 홈페이
지 및 게시판에 공고 후 시행하
여야 한다.

제10조(행정조치) 이 세칙을 위반
한 경우에는 관련법이 정하는
법에 따라 필요한 행정조치를
할 수 있다.

제11조(유효기간) 이 세칙은 「훈
령·예규 등의 발령 및 관리에
관한 규정」(대통령훈령 제334
호)에 따라 이 세칙을 고시한
후의 법령이나 현실 여건의 변
화 등을 검토하여야 하는 기간

요청해야 ----.

② 제1항에 따라 -----

한국선급 또는 한국해양교통안
전공단의 의견을 참고하여----

-- 통보해야 ----.

③ ---- 제2항에 따라 -----

----- 홈페이지
에 게시해야 -----
-----.

제10조(행정조치) -----
----- 관련 법-----

-----.

제11조(재검토기한) 청장은 「훈
령·예규 등의 발령 및 관리에
관한 규정」에 따라 이 고시에
대하여 2024년 7월 1일 기준으
로 매 3년이 되는 시점(매 3년
째의 6월 30일까지를 말한다)마

은 2024년 6월 30일까지로 한다.

다 그 타당성 등을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.